

1502380-13.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... de espécies são sugestivas de tráfico de drogas e as provas coligidas nas duas fases da persecução mostram que ela estava mesmo traficando.

Com efeito, a ré confessou a prática do crime em juízo. De forma sintética, ela admitiu que as drogas mencionadas na denúncia estavam mesmo guardadas, como sustentaram os policiais, para fins de tráfico.

Em solo policial as testemunhas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502380-13.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502380-13.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

MICHELE LIMA SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

MICHELE LIMA SOUZA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 15 de outubro de 2021, por volta das 21h10, na Rua Gonçalves Dias, 611, Jardim Santa Mônica, nesta cidade e comarca, trazia consigo para entrega ao consumo de terceiros maconha, cocaína, crack e skunk conforme laudo de fls. 18/20, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 16 de outubro de 2021 (fls. 45/48).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 11/12), assim como o laudo de constatação (fls. 18/20) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 109/111).

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 96/97). Em 11 de fevereiro de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fls. 98/99).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais ao término da audiência.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) MICHELE LIMA SOUZA foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 15 de outubro de 2021, por volta das 21h10, na Rua Gonçalves Dias, 611, Jardim Santa Mônica, nesta cidade e comarca, trazia

consigo para entrega ao consumo de terceiros maconha, cocaína, crack e skunk conforme laudo de fls. 18/20, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, a polícia militar recebeu denúncia anônima sobre uma mulher vestida com capa de chuva que vendia drogas no local dos fatos. Os policiais designados foram até lá e de fato identificaram a ré, sendo que no bolso da capa ela tinha eppendorfes de cocaína e R\$ 71,00. Ela residia na casa em frente ao ponto da abordagem e perto do muro havia uma sacola com 120 pinos de cocaína, 36 porções de maconha, 2 frascos plásticos de skunk e 3 porções de crack.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico. Ressalva deve ser feita nesse particular porque as drogas apreendidas e periciadas teriam sido somente uma parte das que segundo o relato dos policiais, como se verá, foram apreendidas na sacola, junto ao muro da casa da ré - 120 porções de cocaína, 38 de maconha e 3 de crack. Embora, de acordo com eles, a ré também portasse cocaína no bolso, não especificaram a quantidade nem foi documentada a apreensão em separado. Ademais, embora os policiais tenham mencionado a apreensão de skunk, espécie de maconha, ela não constou no auto próprio e os laudos periciais descreveram a análise de apenas três amostras de material, somente uma delas continha tetra-hidrocannabinol. Feitas as ressalvas supra, ao que tudo indica o entorpecente comprovadamente apreendido era mesmo da ré, a quantidade e diversidade de espécies são sugestivas de tráfico de drogas e as provas coligidas nas duas fases da persecução mostram que ela estava mesmo traficando.

Com efeito, a ré confessou a prática do crime em juízo. De forma sintética, ela admitiu que as drogas mencionadas na denúncia estavam mesmo guardadas, como sustentaram os policiais, para fins de tráfico.

Em solo policial as testemunhas Lucas e Andressa declararam que são policiais militares e na data do fato, durante o patrulhamento, foram avisados pelo Copom de que uma mulher de certas características estava traficando drogas no local dos fatos. De fato, identificaram a ré no ponto indicado, em frente à casa dela, tal como fora descrita. Nos bolsos das roupas ela tinha algumas porções de cocaína e dinheiro. Junto ao muro da casa da ré havia uma sacola contendo outras porções de cocaína e drogas variadas. Na ocasião, a ré confessou a traficância.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena deve ser levado em conta, nos termos do artigo 42 do diploma legal em tela, o fato de que o crime envolveu 161 porções de drogas, entre maconha, cocaína e crack. Em razão disso, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 6 meses de reclusão. Confira-se o posicionamento do C. STJ a respeito:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ – 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Consigno que a ré ostenta duas condenações, mas somente uma delas comprovadamente definitiva será considerada na fase seguinte da dosimetria. A outra condenação, nos autos 1501045-27.2019, verifico em consulta ao processo que não transitou em julgado porque a ré interpôs um recurso que não foi processado, sendo a pena julgada extinta pelo cumprimento ante a detração (fl. 21).

Na segunda fase de aplicação da pena está presente a agravante da reincidência, pois a ré foi condenada definitivamente em 25/08/2014, pela prática de tráfico de drogas, nos autos 0029525-03.2012, que tramitaram perante esta Vara (fl. 21).

Adotaria o aumento previsto no artigo 110 do Código Penal, mas como a ré confessou integralmente a prática do crime, entendo por bem elevar a pena em 1/5. Não o faço em maior medida porque a reincidência é preponderante.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase. Em razão da reincidência a ré não tem direito ao benefício do §4º do artigo 33.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 6 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) reincidente, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Presa desde outubro de 2021 a ré não tem direito à detração em sentença para modificação do regime inicial porque o período de prisão provisória é inferior ao que ela teria de cumprir para ter direito à progressão de regime.

Não me parece que o argumento defensivo de que a ré tem vários filhos e precisa cuidar deles seja suficiente para que o regime em tela seja alterado, isso porque se é fato que a lei processual penal foi modificada para prever alguns benefícios às mães que respondem a processos criminais, também é fato que ela não estipula tratar-se de direito absoluto, nem permanente, a quem é reincidente, por exemplo. É compreensível que a eventual dificuldade financeira da ré, ainda mais tendo filhos, possa tê-la levado a voltar a praticar crime. No entanto, isso não pode, novamente, servir de argumento para que ela receba algum benefício na sentença, em termos de regime, sob pena de poder beneficiar-se sempre pelo mesmo motivo.

Se a lei estipula que essa conduta é ilícita, e o faz, ainda mais, no seu nível mais alto, o penal, é preciso que a sanção, ora ou outra, ao menos, seja efetiva e atinja o seu caráter didático.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 600 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) MICHELE LIMA SOUZA, ao cumprimento de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Mantenho o(a) ré(u) preso(a) porque sendo reincidente específico é de se acreditar que seja um risco à ordem pública. Recomende-se no estabelecimento em que se encontra.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 2 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA